



PUTUSAN
Nomor 916 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

YUSRINA, bertempat tinggal di Jalan Pertempuran, Nomor 16 G Lk. 8, Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Supriono Tarigan, S.H., M.Kn., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Supriono Tarigan dan Rekan, beralamat di Komplek de'Cluster, Jalan Bunga Cempaka, Nomor BC 23, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kantor Cabang Jalan Jamin Ginting Nomor 99, Kelurahan Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

ROSLINA, bertempat tinggal di Jalan Pertempuran, Nomor 6 Lk. 8, Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Alamsyah Hamdani, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Alamsyah Hamdani & Rekan, beralamat di Jalan Sei Kapuas, Nomor 23, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal.Put. Nomor 916 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk tidak melakukan aktivitas apa pun di atas tanah *a quo*, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*); dan
2. Menyatakan putusan provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat *verzet*, banding, maupun kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah demi hukum, Penggugat merupakan pemilik yang sah atas tanah seluas $\pm 30 \text{ m}^2$ (tiga puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Pertempuran, Nomor 6-H Lk. VIII, Kelurahan Pulo Brayan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2409 atas nama Roslina tertanggal 5 Februari 2014;
4. Menyatakan sah dan berharga sita (*conservatoir beslag*) atas tanah seluas $\pm 30 \text{ m}^2$ (tiga puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Pertempuran, Nomor 6-H Lk. VIII, Kelurahan Pulo Brayan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2409 atas nama Roslina tertanggal 5 Februari 2014;
5. Menghukum Tergugat dan atau pihak lain yang menguasai tanah menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat:
 - a. Kerugian Materiil

Di atas tanah tersebut dibangun 3 (tiga) kios yang disewakan sejak Februari 2012 dan satu tempat cucian piring, dengan rincian:

Halaman 2 dari 8 hal.Put. Nomor 916 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tempat cucian piring/tahun : Rp 7.500.000,00
- 3 (tiga) Kios @ Rp 15.000.000,00 per tahun : Rp 45.000.000,00
- Total : Rp 52.500.000,00

Tanah Penggugat telah dikuasai selama $\pm$ 8 tahun

- 8 tahun x Rp 52.500.000,00 : Rp 420.000.000,00
- Total : Rp 420.000.000,00

b. Kerugian *immateriil* atas terkurasnya tenaga dan waktu selama 8 (delapan) tahun yang setidaknya dapat digunakan untuk hal-hal lain yang lebih bermanfaat serta atas beban emosional yang ditanggung oleh Penggugat sebagai seorang wanita untuk menghadapi Tergugat, anak-anak Tergugat, dan warga pasar sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- a. Tentang gugatan kurang pihak (*pluris litis consertum*);
- b. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
- c. Tentang *petitum* dan *posita* Penggugat tidak sesuai atau saling bertentangan;
- d. Gugatan Penggugat mengandung *ne bis in idem*;
- e. Gugatan Penggugat *error in objecto*;

Halaman 3 dari 8 hal.Put. Nomor 916 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 460/Pdt.G/2021/PN Mdn, tanggal 6 Desember 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah demi hukum, Penggugat merupakan pemilik yang sah atas tanah seluas $\pm 30 \text{ m}^2$ (tiga puluh meter persegi) yang teletak di Jalan Pertempuran, Nomor 6-H Lk. VIII, Kelurahan Pulo Brayan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2409 atas nama Roslina tanggal 5 Februari 2014;
4. Menghukum Tergugat dan atau pihak lain yang menguasai tanah menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 185/PDT/2022/PT MDN, tanggal 23 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi secara elektronik pada tanggal 14 Juli 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022, diajukan

Halaman 4 dari 8 hal.Put. Nomor 916 K/Pdt/2023



permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 98/Pdt/Kasasi/2022/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan dari Kuasa Pemohon Kasasi semula Pemohon Banding, Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 460/Pdt.G/2021/PN Mdn, tertanggal 6 Desember 2021 *juncto* Pengadillan Tinggi Nomor 185/Pdt/2022/PT MDN, tertanggal 23 Juni 2022 tersebut;

atau apabila yang Mulia Majelis Hakim Agung terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 September 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 8 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 8 September 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Medan, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 hal.Put. Nomor 916 K/Pdt/2023



Bahwa Penggugat dapat membuktikan mengenai kepemilikan atas tanah sebagaimana bukti P-1 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 2409 Kelurahan Pulo Brayon Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan atas nama Roslina, sementara Bukti T-1 dan T-2 yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat mematahkan bukti P-1, sehingga objek sengketa adalah milik Penggugat, bahwa oleh karena Penggugat adalah pemilik atas objek sengketa maka segala tindakan Tergugat baik membangun kios dan pernah menyewakan kios tanpa seizin Penggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan Tergugat tersebut juga sudah dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tepat pertimbangan putusan *judex facti* Tergugat dan atau pihak lain yang menguasai tanah dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YUSRINA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka

Halaman 6 dari 8 hal.Put. Nomor 916 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon **YUSRINA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 hal.Put. Nomor 916 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal.Put. Nomor 916 K/Pdt/2023